

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1945/2535

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด
นาย สวัสดิ์ จิรฤทธิชัย

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 8

พระราชบัญญัติ ญัตติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 8(9) เป็นเพียงข้อสันนิษฐานว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หาใช่บทบังคับให้โจทก์ต้องบอกกล่าวทวงถามให้จำเลยชำระหนี้ก่อนฟ้องไม่ เมื่อโจทก์นำสืบได้ว่าจำเลยมีหนี้สินล้นพ้นตัวตามที่โจทก์ฟ้อง แม้การทวงถามจะไม่ชอบด้วยมาตรา 8(9) โจทก์ก็มีอำนาจฟ้องคดีล้มละลาย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ทำสัญญาบัญชีเดินสะพัดไว้กับธนาคารโจทก์ โดยวิธีใช้เช็คเบิกเงินและนำเงินเข้าบัญชีและได้เปิดบัญชีกระแสรายวันกับโจทก์ให้ดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี โดยจะชำระดอกเบี้ยให้เป็นรายเดือน ผิดนัดยอมให้ทบเข้าเป็นเงินต้นและให้คิดดอกเบี้ยได้ตามประเพณีของธนาคารพาณิชย์ จำเลยนำเงินเข้าฝากในบัญชี 20,000 บาท หลังจากนั้นจำเลยนำเงินเข้าบัญชีและเบิกจ่ายเงินโดยวิธีใช้เช็คมาจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2526 แล้วไม่นำเงินเข้าฝากอีก ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2531 จำเลยเป็นหนี้โจทก์ 1,698,650.32 บาท โจทก์จึงมีหนังสือบอกกล่าวให้ชำระหนี้ไปยังจำเลยสองครั้งมีระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่าสามสิบวัน แต่จำเลยเพิกเฉย โจทก์

สืบหาหลักทรัพย์จำเลยเพื่อชำระหนี้ ปรากฏว่าไม่มีทรัพย์สินอะไรแสดงว่าเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวขอให้มีการสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาดและพิพากษาให้จำเลยเป็นบุคคลล้มละลาย

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยใช้เช็คเบิกจ่ายเงินกับโจทก์ระหว่างโจทก์กับจำเลยไม่มีมูลหนี้อะไรกัน การบอกกล่าวให้ชำระหนี้ของจำเลยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และจำเลยก็ไม่เคยได้รับขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาดตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 14 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อ 2. โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ปัญหาข้อนี้จำเลยฎีกาว่าการทวงถามของโจทก์ไม่ชอบด้วยมาตรา 8(9) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 เพราะหนังสือทวงถามของโจทก์ไม่ได้ส่งไปยังภูมิลำเนาของจำเลยและจำเลยยังไม่ได้รับหนังสือทวงถามจากโจทก์ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง เห็นว่าพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 8(9) เป็นเพียงข้อสันนิษฐานว่าถ้าลูกหนี้ได้รับหนังสือทวงถามจากเจ้าหนี้ให้ชำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่าสองครั้ง ซึ่งมีระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหาได้กำหนดว่าหากการส่งหนังสือทวงถามดังกล่าวไม่ชอบแล้ว โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องคดีล้มละลายไม่ เพราะพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 9 บัญญัติให้เจ้าหนี้ฟ้องลูกหนี้ให้ล้มละลายได้ต่อเมื่อ (1) ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว (2) ลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์คนเดียวหรือหลายคนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นบาทหรือลูกหนี้ซึ่งเป็นนิติบุคคลเป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์คนเดียวหรือหลายคนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าห้าแสนบาท และ (3) หนี้้นั้นอาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนไม่ว่าหนี้้นั้นจะถึงกำหนดชำระโดยพลันหรือในอนาคตก็ตาม ดังนี้ จะเห็นได้

ว่าพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 มาตรา 8(9) เป็นเพียงข้อสันนิษฐานว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หากใช้บทบังคับให้โจทก์ต้องบอกกล่าวทวงถามให้จำเลยชำระหนี้ก่อนฟ้องไม่เมื่อโจทก์นำสืบได้ว่าจำเลยมีหนี้สินล้นพ้นตัวตามที่โจทก์ฟ้อง แม้การทวงถามจะไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 มาตรา 8(9) โจทก์ก็มีอำนาจฟ้องคดีล้มละลายได้"

พิพากษายืน

(เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-เพ็ง เพ็งนิติ-อัศววิทย์ สุมาวงศ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>